

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

9592/2559

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้ร้อง

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
มาตรา 5

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 มาตรา 5 วรรคสอง บัญญัติว่า "ให้สำนักงานทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด" เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ช. ซึ่งเป็นผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดถึงแก่ความตาย สภาพบุคคลของ ช. ย่อมสิ้นไปไม่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อการร้ายหรือสนับสนุนการก่อการร้ายได้ต่อไปอีก ถือได้ว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้ร้องมีสิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนชื่อ ช. ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นายชัพวาน หมายเลขประจำตัวประชาชนเลขที่ 1 - 9606 - 00011 - 34 - 8 เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราช

บัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
มาตรา 5

ผู้ร้องยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวน และมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อ นายฉัฟวาน ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากนายฉัฟวานถึงแก่ความตาย อันเป็นกรณีมีพฤติการณ์ เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเปลี่ยนแปลงไป

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่า กรณีตามคำร้องไม่เป็นเหตุที่น่าใช้พฤติการณ์ เกี่ยวกับการก่อการร้ายของผู้ที่ถูกกำหนดตามคำสั่งศาลเปลี่ยนแปลงตามนัยมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย พ.ศ.2556 จึงไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งเดิม

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 มาตรา 5 วรรคสอง บัญญัติว่า "ให้ สำนักงานทบทุนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด" เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำร้องของผู้ ร้องและทางไต่สวนว่า นายฉัฟวาน บุคคลที่ถูกกำหนดถึงแก่ความตายไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เนื่องจากยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง หมู่ที่ 7

ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สภาพบุคคลของนายซัฟวานย่อมสิ้น
ไปไม่อาจเกี่ยวข้องกับกายภาพกับกิจกรรมการก่อการร้าย หรือสนับสนุนแก่การ
ก่อการร้ายได้ต่อไปอีก ถือได้ว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้ร้องมีสิทธิร้องขอให้
ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อ นายซัฟวาน ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ.2556 มาตรา 5 ได้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมา ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา
ฎีกาผู้ร้องฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนรายชื่อ นายซัฟวาน ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูก
กำหนด ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

(ประทับ อำววิจิตรกุล-สุรพันธุ์ ละอองมณี-บุญไชย ธนาพันธ์สิน)

ศาลแพ่ง - นายพิพัฒน์ ขำชะจิตร์

ศาลอุทธรณ์ - นายวิชัย ช่างหัวหน้า

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นฟ23/2556

ต้น

หมายเหตุ